Fővárosi Ítélőtábla
4.Pf.20.385/2022/4.

A Fővárosi Ítélőtábla a felperesi jogi képviselő neve ügyvéd (ügyvéd címe1) által képviselt felperes (felperes címe) felperesnek – a Pap-Dósa Ügyvédi Iroda (ügyvéd címe2; ügyintéző: alperesi jogi képviselő neve ügyvéd) által képviselt alperes (alperes címe) I. rendű alperes ellen bérleti díj megfizetése iránt indult perében, amely perbe az alperes pernyertességének előmozdítása érdekében a alperesi beavatkozó jogi képviselőjének neve ügyvéd (ügyvéd címe3) által képviselt beavatkozó (alperesi beavatkozó címe) beavatkozó beavatkozott, a Fővárosi Törvényszék 2022. április 13. napján meghozott 6.P.23.774/2018/91. számú ítélete ellen az alperes részéről 92. sorszám alatt benyújtott fellebbezés folytán meghozta a következő

r é s z í t é l e t e t :

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének a viszontkeresetet elutasító rendelkezését helybenhagyja, ezt meghaladóan az ítéletet az elsőfokú perköltségre, valamint a feljegyzett kereseti illeték viselésére vonatkozó rendelkezésre is kiterjedően hatályon kívül helyezi és ebben a keretben az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasítja.

Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 800.000 (nyolcszázezer) forint + áfa mértékű másodfokú perköltséget, míg a felperes fellebbezési eljárásban felmerült további perköltségét 200.000 (kétszázezer) forint + áfa mértékben, az alperesét 200.000 (kétszázezer) forint + áfa, továbbá 417.450 (négyszáztizenhétezer-négyszázötven) forint mértékben, míg a beavatkozóét 200.000 (kétszázezer) forint + áfa mértékben állapítja meg.

A részítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

[1] A felperes a módosított keresetében 21.908.483 forint és meghatározott tőkeösszegek utáni késedelmi kamata megfizetésére kérte kötelezni az alperest használati díj jogcímén.

[2] Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte. Ingyenes ingatlanhasználatára hivatkozott. Egyúttal viszontkeresetet terjesztett elő. A fenntartott viszontkeresetében 88.684.050 forint és késedelmi kamata, az ingatlanra fordított állagmegóvó, karbantartási, felújítási munkák költsége és további 20.611.425 forint felújítási költség és késedelmi kamata megfizetésére kérte kötelezni a felperest.

[3] A felperes a viszontkereset elutasítását kérte. Hivatkozott arra is, hogy a viszontkereset nem a keresettel azonos vagy azzal összefüggő jogviszonyból ered, valamint az ingatlan emelet ráépítésének költségére már folyamatban volt per, így ítélt dolog áll fenn. Egyebekben a Ptk. 194. § (2) bekezdésére, illetőleg elévülésre, valamint arra hivatkozott, hogy az alperes a követelést nem szerezhette meg.

[4] A beavatkozó az alperesi nyilatkozatokhoz csatlakozott.

[5] Az elsőfokú bíróság az ítéletében kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 21.908.483 forintot és ezen összegből 1.375.000 forint után 2002. április 15., 1.375.000 forint után 2002. július 15., 1.228.483 forint után 2002. október 15., 3.800.000 forint után 2018. november 23., 14.130.0000 forint után 2019. május 16. napjától számított késedelmi kamatot, továbbá 6.640.155 forint + áfa perköltséget. A viszontkeresetet elutasította. Kötelezte az alperest az állam javára 900.000 forint feljegyzett illeték megfizetésére.

Az ítélet indokolása szerint a ingatlan címe1 szám alatti ingatlan a Magyar Állam tulajdona és az állam mint bérbeadó, illetőleg az őt képviselő Kincstári Vagyoni Igazgatóság, valamint az alperes mint bérlő között 1999. július 1. napján határozatlan idejű bérleti szerződés jött létre, meghatározott összegű bérleti díj kikötése mellett. Az alperes és akkori férje az ingatlanon a beköltözés előtt felújítási munkákat végeztek. A bérbeadó és a bérlő 2000. március 10. napján megállapodtak, hogy az elvégzett munkák ellenértékeként bérleti díjat a bérbeadó meghatározott összegben elengedi, illetőleg beszámítja. Ugyanígy 2000. június 26-án ismételten megállapodást kötöttek. Az alperes a bérleti szerződést 2002. szeptember 20. napján azonnali hatállyal felmondta. A Magyar Állam mint jogosult 2002. július 17. napján fizetési meghagyás kibocsátást kérte az alperessel mint kötelezettel szemben 4.437.805 forint bérleti és közüzemi díjtartozásra, mely fizetési meghagyás 2002. október 9. napján jogerőre emelkedett. Az alperes az ingatlant 2002. december 18-án bocsátotta a felperes birtokába. Az alperes és házastársa 2003. szeptember 10. napján házastársi közös vagyont megosztó szerződést kötöttek, melyet 2020. január 29-én módosítottak. 2003. szeptember 18-án az alperes házastársa az ingatlant önhatalommal birtokba vette, majd 2018. október 15-én kiürítette, de az alperes és gyermeke, akik ugyancsak visszaköltöztek időközben az ingatlanra, azt továbbra is birtokolták és végrehajtási eljárás során 2019. május 22-én hagyták el az ingatlant, az ingatlant kiürítetten végül 2019. október 2-án került vissza a felperes birtokába. Rögzítette azt is az elsőfokú bíróság, hogy az alperes volt házastársa is pert indított, illetve a tulajdonjog megállapítása iránti viszontkereset érdemi vizsgálat nélkül visszautasításra került, valamint jogerős részítélettel a használat jogával kapcsolatos viszontkereset elutasításra került a jelen perben. A Pp. 152. § (2) bekezdés felhívásával kifejtette az elsőfokú bíróság, hogy a jelen per 2003. óta folyamatban van, továbbá különböző perbeli felállásban változó követelések iránt vannak, voltak folyamatban perek, így a jogvita észszerű időn belül történő

elbírálásának követelményére figyelemmel nem látott elegendő indokot az elsőfokú bíróság a per tárgyalásának felfüggesztésére. A perben nem volt vitás, hogy a Magyar Állam és az alperes között lakásbérleti szerződés jött létre, amelynek alapján bérleti díj fizetési kötelezettség állt fenn. A felperes a csatolt iratokkal és előterjesztett számítással megfelelő módon alátámasztotta követelése jogalapját és összegszerűségét. A Pp. 321. § (1) bekezdés alapján a jogerős fizetési meghagyással 4.347.805 forint követelés rész ítélt dolog. Az elsőfokú bíróság osztotta a felperes álláspontját, miszerint az alperes által csatolt 1999. november 16-i párt1-levélben foglaltak alapján az párt1 nem ruházhatott a felperesre ingatlan használati jogot. Az 1990. évi LXX. törvény 1. § (1) bekezdés, 2. § (1) bekezdés, valamint 3. § rendelkezései alapján az ingatlanon az párt1 kezelői joga a törvény hatálybalépésének napján 1990. szeptember 18-án megszűnt és a számára biztosított használati jog másnak nem volt átengedhető. Megalapozatlannak tartotta az 1992. évi XXXVIII. törvény 109/K. § (6) bekezdésre történő hivatkozást, miután az itt írt feltételek fennállását az alperes nem bizonyította. Nem tartotta figyelembe vehetőnek a 2000. évi XCIV. törvény rendelkezéseit, figyelemmel annak 5. §-ára és 1. § (1) bekezdésére. Utalt a 2000. évi XCV. törvény 2. § (1) bekezdésére is. Megállapíthatónak tartotta, hogy az alperes az 1999. július 1-jén bérleti szerződést kötött az ingatlanra, majd ezt követően 2018. május 8-án hivatkozott először arra, hogy ingyenes használati jog illeti meg 1999. november 16. óta. Alperes azt nem vitatta, hogy bérleti díjat nem fizetett, mindezek alapján az elsőfokú bíróság jogi álláspontja szerint az alperes köteles volt bérleti-, illetőleg használati díjat fizetni a bérbeadónak. Az elsőfokú bíróság a Pp. 3. § (5) bekezdése alapján felhasználhatónak minősítette a másik perben beszerzett igazságügyi szakértői véleményt, és figyelembe vehetőnek az ott meghatározott bérleti, illetőleg használati díjakat. Az elsőfokú bíróság a bérleti, illetőleg használati díj összegét a bérleti szerződés, a felek megállapítása és a szakértői vélemény alapján, figyelemmel az 1993. évi LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdésére is, a felperes által előterjesztett összegben megalapozottnak értékelte és ennek megfelelően marasztalta az alperest. A viszontkereset tekintetében megállapította, hogy az a keresettel nem azonos és nem összefüggő jogviszonyból eredő követelés, azonban a viszontkereset tárgyául szolgáló követelés a felperes kereseti követelésével szemben beszámításra alkalmas, ezért a Pp. 147. § (1) bekezdésben írt viszontkereset indítás feltételei fennálltak. A felperes ítélt dologra hivatkozását nem tartotta megalapozottnak a Pp. 229. § (1) bekezdése alapján, rámutatva, hogy a felek nem azonosak, így ennek hiányában nem áll fenn res iudicata. Vizsgálta a felperes passzív perbeli legitimációját, azt, hogy az alaperes az ingatlanra fordított költségek iránti viszontkereseti követelését a felperessel szemben jogosult-e érvényesíteni. Felhívta a Ptk. 361. § (1) bekezdését, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdését. Rögzítette, hogy az alperes által állított beruházások a perbeli ingatlanban történtek, annak értékét növelhették, melyből következően azok által az ingatlan tulajdonosa gazdagodhatott. Az elsőfokú bíróság megítélése szerint egyértelműen megkülönböztethető az állami vagyon tekintetében a tulajdonos és a tulajdonosi jogokat gyakorló személye és a 2007. évi CVI. törvény 17. § (1) bekezdés c), illetve e) pontjából következően az alperes az ingatlan tulajdonosától követelheti azt a vagyoni előnyt, amellyel állítása szerint jogalap nélkül gazdagodott és a tulajdonosi jogokat gyakorlóval szemben a tulajdonjoghoz kapcsolódó igények nem érvényesíthetők. Így nem tartotta szükségesnek annak vizsgálatát, hogy a követelés egyéb tekintetben megalapozott-e. A perköltség viselésről a Pp. 78. § (1) bekezdése alapján rendelkezett.

[6] Az alperes a fellebbezésében elsődlegesen az ítélet megváltoztatását, a kereset elutasítását és a viszontkereseti kérelmében foglaltak megítélését kérte oly módon, hogy a bíróság kötelezze a felperest a perbeli ingatlanra fordított egyéb kiadásaiként (állagmegóvó,

karbantartási, felújítási munkálatok, anyag- és munkadíj költségeiként) összesen 88.684.050 forint és 2012. december 6. napjától járó kamatai megfizetésére, illetve azt számítsa be az esetlegesen a felperesnek megítélt követelés összegébe, továbbá kötelezze felperest arra, hogy a 2000. június 26. napján kelt megállapodás 2. pontjában rögzítettek alapján 20.611.425 forintot és annak 2002. szeptember 27. napjától számított kamatait fizesse meg neki, illetőleg számítsa be az esetlegesen a felperesnek megítélt követelés összegébe. Amennyiben az ítélőtábla a megváltoztatás keretén belül nem lát lehetőséget a kereset elutasítására, akkor azt összegszerűségében akként kérte megváltoztatni, hogy a megítélt használati díjat 2.905.000 forintra kérte leszállítani. Másodlagosan az ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárásra kötelezését kérte. Álláspontja szerint a Pp. 147. § (1) bekezdésében foglaltak a viszontkereset anyagi jogi feltételei megtartottak voltak, tehát helye van a viszontkereset érdemi vizsgálatának. Megítélése szerint az elsőfokú bíróság megsértette a Pp. 8. § (1) bekezdését, mert nem biztosította a jogai rendeltetésszerű gyakorlását. Helytelenül állapította meg az elsőfokú bíróság a tényállást és vetette egybe a bizonyítékokat, és helytelen jogi következtetést vont le a jogszabály téves alkalmazásával, így megsértve a Pp. 206. § (1) bekezdését. Sérelmezte, hogy az elsőfokú bíróság semmilyen indokolást nem adott arról, hogy a bizonyítási indítványainak miért nem adott helyt, ezzel megsértette az Alaptörvény XXVIII. cikkében megkövetelt tisztességes eljáráshoz való jogot és a 7/2013. (III.1.) AB határozat iránymutatását. Kifejtette, hogy az ingatlan 1998. december 15. napjáig a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága kezelésében állt. Az MSZMP jogutódja az párt1. Az 1990. évi LXX. törvény és az 1047/1990. (III.21.) MP határozat alapján az MSZMP kezelői joga megszűnt és az ingatlan az 1990. évi LXX. törvény 2. § (1) bekezdés alapján a jogutódja az párt1 ingyenes használatába került. Az ingatlan használati jogáról az párt1 1999. november 19. előtt nem mondott le. Az 1999-ben hatályos ÁHT 109/K. § (6) bekezdésében a vagyonkezelői joggal kapcsolatban meghatározott iránymutatásokat a Magyar Államot képviselő KVI figyelmen kívül hagyta. Az 1990. évi LXX. törvény hatálya alá eső ingatlanok nem a kincstári vagyon körébe tartoztak, mint azt megállapította az Állami Számvevőszék 404. számú jelentése. Az 1992. június 18-án kihirdetett 38. törvény, a 183/1996. (XII.11.) Kormányrendelet, az 1048/1997. (V.13.) Kormányhatározat, az 1997. évi CXLII. törvény rendelkezései felhívásával kifejtette azt az álláspontját, hogy a KVI használati joggal és vagyonkezelői joggal nem rendelkezett a per tárgyát képező ingatlan tekintetében, így az ingatlanra vonatkozóan sem volt rendelkezési/bérbeadási jogosultsága a használatra jogosult hozzájárulása nélkül. Vitatta a felperes 2019. november 6. napján kelt kereset emelésének jogalapját a már kifejtettek szerint az párt1 1999. november 16. napján kelt nyilatkozatában foglaltakra figyelemmel. Így tekintettel az engedményezés tényére fenntartotta, hogy az ingyenes használati joga 1999. november 16. napja óta folyamatosan fennáll az ingatlanon, amelyre tekintettel a felperes keresetében kért bérleti/használati díj fizetésre nem köteles. Kiemelte, hogy az párt1 nem az ingatlan használatát engedte át a részére, hanem a használat jogát, mely használati jog 1999. november 16. napja óta szakadatlanul a mai napig fennáll. Az engedményezés ellenértékeként 1999. július és november 1. között az ingatlanok felújítását, karbantartását végezte 22.700.000 forint értékben, melyet a 2000. június 26-án kelt megállapodás igazol. Utalt arra is, hogy az engedményezési nyilatkozatot az MNV jogelődje, a KVI tudomásul vette, ellene kifogást nem emelt. Hivatkozott az 1992. évi XXXVIII. törvény 1999. június 21-től hatályos 109/K. § (6) bekezdésében foglaltakra. Fenntartotta azon álláspontját, hogy az párt1 vált az 1990. évi LXX. törvény rendelkezései alapján a Ptk. 165. § szerinti használatra jogosulttá, valamint az 1992. évi XXXVIII. törvény szerint az ingatlan vagyonkezelőjévé, amely alapján joga volt használati jogát engedményezni. A KVI mint a tulajdonosi jogok gyakorlója nem emelt kifogást a használati jog alapítása ellen, sőt kifejezetten tudomásul vette és hozzájárult. A használati jog engedményezését követően került elfogadásra a 2000. évi CXV. törvény, majd a 2007. évi CVI. törvény. Mindezek

alapján álláspontja szerint a részére alapított ingyenes használati jog az engedményezés után már nem az 1990. évi LXX. törvény és a további „párt ingatlanokra” vonatkozó törvények hatálya alá tartozott, csak a Ptk. 165. § rendelkezéseit kell figyelembe venni. Így az ingatlanra vonatkozóan 1999. november 16. óta ingyenes használati joga fennállását állította és megítélése szerint bizonyította. Vitatta a felperes keresetének összegszerűségét, mert az alapjául szolgáló összegeket a szakértő nem ezen eljárás során állapította meg, így szakértői véleményként értékelni nem lehet. Egyebekben sem tartotta elfogadhatónak a szakértői véleményt, mert olyan állapotot vett alapul a számításaihoz, melyben az ingatlan már a nagymértékű értéknövelő beruházásait követően volt. Álláspontja szerint kizárólag azon állapot után jogosult bérleti/használati díjat követelni a felperes, amely állapotban az ingatlant bérbe adta, ellenkező esetben a bérbeadó kétszeresen gazdagodna. Így a használati díj mértéke maximum a korábbi bérleti díjjal lehet azonos mértékű, vagy egy valós tényleges állagot alapul vevő szakvéleményen alapulhat. Legfeljebb 2.905.000 forintot tartott elfogadhatónak, amelyre a felperes jogosult lenne a 2018. október 15. és 2019. május 22. közötti időszakra. Iratellenesnek tartotta az ítéletnek az ingatlanból való kiköltözés időpontjának megállapítását, mert a 2019. május 22. napján lefolytatott végrehajtási eljárás keretében költöztette ki a felperes és a Magyar Állam őt az ingatlanból, a felperes pedig tudomással bírt arról, hogy az ingatlanban található bútorok nem az ő tulajdonát képezték. 2019. május 22. óta közokirattal igazoltan nem használta az ingatlant, nem is használhatta, ez pedig a perben nem volt vitás. Sérelmezte, hogy az ítélet nem tartalmaz levezetést arra vonatkozóan, hogy a megítélt összeget a bíróság milyen időszakra és milyen számítási mód alapján számította ki, illetve 2019. május 22. napját követő időszakra milyen jogalapon illetné használati díj a felperest. Az ítélettel kapcsolatban rögzítette, hogy a 2. oldal 1. pontja iratellenesen tartalmazza, miszerint a Magyar Állam mint bérbeadó kötött szerződést vele, mivel a 2000. évi megállapodás is a felperes és közte jött létre, tehát beavatkozó ezt nem engedményezhette, az abban foglalt költségek érvényesítésére és beszámítására az alperes önálló jogon jogosult. A viszontkereset vonatkozásában hivatkozott a Ptk. 427. § (3) bekezdésére. Álláspontja szerint a jelen perben a felperes nem a Magyar Állam képviselőjeként vesz részt, hanem önálló peres félként jár el. Utalt a 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdésében írtakra, amelyből következően a polgári jogi jogviszonyokban az felperes. az állami vagyon kezelése során tulajdonosként jár el, mint tulajdonosi joggyakorló saját nevében szerződhetett, perbeli jogképességgel rendelkezik a tulajdonosi jogosultságok és kötelezettségek terén. Hivatkozott a 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdésén túlmenően a 17. § és a 23. § (1) bekezdésében írtakra is. Megítélése szerint a tulajdonosi jogok közé tartozik a dolog használata, használat engedélyezése és a dologgal való rendelkezés. Kifogásolta, hogy a törvényszék nem adta indokát, hogy az 1999-ben megkötött bérleti szerződés alapján 2000-ben kötött megállapodásból fennmaradt 20.611.425 forint követelés miért ne lenne követelhető a felperestől és miért nem lenne beszámítható a felperesi követelésbe, hiszen ezt alperes az 1993. évi LXXVIII. törvény alapján igényelte és azzal a felek nem számoltak el. Álláspontja szerint az alperestől mint bérbeadótól jogosult a Ptk. 427. § (3) bekezdése alapján a dologra fordított szükséges kiadásainak megtérítését követelni, illetőleg beszámítani, így megítélése szerint a viszontkeresete alaptalanul került érdemi vizsgálat nélkül elutasításra.

[7] A beavatkozó csatlakozott az alperes fellebbezéséhez, az alperesével megegyező kérelemmel, mely beadványa a Pp. 57. § (1) bekezdés alapján hatálytalan volt.

[8] A felperes a fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozta helyes indokai alapján, tekintettel arra is, hogy az ítélet hatályon kívül helyezése iránti alperesi kérelem megalapozatlan. Hangsúlyozta, hogy jogerős ítélet a használati jog tekintetében megállapította a passzív perbeli legitimációja hiányát és a jogalap nélküli gazdagodás címén előterjesztett viszontkereset vonatkozásában a kereshetőségi jog hiányát. E körben kiemelte, hogy az ingatlanra az párt1 kezelői joga az 1990. évi LXX. tv. hatályba lépésének napján, 1990. szeptember 18-án megszűnt és a számára biztosított használati jog másnak nem volt átengedhető. Részletesen kifejtette, hogy az alperes viszontkeresetét több okból is megalapozatlannak tartja. Utalt arra, hogy beavatkozó Magyar Állammal szembeni, elbírált keresete magában foglalta a jelen perben az alperes által érvényesített „emeletráépítésen kívül" az ingatlanra fordított költségeket, így e követelés ítélt dolog, viszontkereset útján nem érvényesíthető. Kiemelte, hogy beavatkozónak nem volt olyan követelése, amit az alperesre engedményezhetett volna. Érvelt az esetlegesen elszámolható költségek és a mellett, hogy beavatkozó követelése a beszámítással megszűnt és a megszűnt követelés engedményezése fogalmilag kizárt. Hivatkozott a 88.684.050 forint követelés elévülésére, ezen összeg megfizetésére irányuló viszontkereset eljárásjogi feltételeinek hiányára. Rámutatott a házassági vagyonközösséget megszüntető szerződés módosításnak/engedményezésének problémakörére. A 20.611.425 forint viszontkereseti követelés alaptalanságára is rámutatott.

[9] A fellebbezés az alábbiak szerint részben alapos.

[10] Az elsőfokú bíróság a viszontkeresetet megalapozottan utasította el, melynek elsőfokú ítéletben kitett indokait osztotta a másodfokú bíróság. A fellebbezésben és a fellebbezési ellenkérelemben foglaltakra tekintettel az ítélőtábla az alábbiakra mutat rá: Az ítélt dolog fennállta egyértelműen nem volt megállapítható az alábbi okból sem: Tény, hogy az alperes volt férje is igényt érvényesített az ingatlanra fordított beruházások megtérítése érdekében, mely jogerős ítéletből nem állapítható meg kétséget kizáró módon, hogy az ott érvényesített megtérítési igény teljes egészében, illetve mely részében egyezik meg az alperes által érvényesített igénnyel, ehhez képest az alperesnek van-e jogerősen el nem bírált többletkövetelése.

Az elsőfokú bíróság helytállóan fejtette ki, hogy az alperes a tulajdonossal, a Magyar Állammal szemben érvényesíthet jogalap nélküli gazdagodás címén igényt.

A 2000. június 20. napján kelt megállapodásra alapított viszontkereseti követelés – a fentieken túlmenően – sem a felperessel szemben érvényesíthető, hiszen a megállapodást az állammal kötötte az alperes és annak képviseltében járt el a KVI., továbbá magában a megállapodásban rögzítettekből sem következik a felperes alperessel szembeni fizetési kötelezettsége.

Mindezek kiemelésével a viszontkeresetet elutasító döntést helyben hagyta az ítélőtábla.

[11] A kereset elutasítására irányuló fellebbezés arra alapítva nem volt megalapozott, hogy az alperes az ingatlan ingyenes használati jogát engedményezés útján megszerezte 1999-ben az párt1-től. Ahogy arra az elsőfokú bíróság helyesen mutatott rá, a társadalmi szervezetek kezelői joga megszűnt, az erről szóló 1990. évi LXX. törvény 1. § (1) bekezdése alapján, és azt a 2. § (1) bekezdés értelmében ingyenes használati jog váltotta fel. Ennek

következtében – az elsőfokú ítélet indokolásában kifejtetteken túlmenően – az párt1-t a Ptk. 165. § (1) bekezdés szerinti használati jog illette, amelynél fogva kizárólag a dolog saját szükségleteit meg nem haladó mértékű használatára és hasznai szedésére volt jogosult, annak gyakorlását sem engedhette át másnak. Különösen nem volt jogi lehetősége az ingyenes használati joga alperesre történő engedményezésére, mivel a Ptk. 165. § (2) bekezdése értelmében a használat jogára egyebekben a haszonélvezet szabályai alkalmazandók, így a Ptk. 159. § (1) bekezdésének első fordulata is, amelynek értelmében a használat joga a haszonélvezeti joghoz hasonlóan forgalomképtelen, ezáltal annak engedményezése a Ptk. 328. § (2) bekezdésének második fordulata alapján kizárt. Emellett annak következtében, hogy az 1990. évi LXX. törvény 2. § (1) bekezdése alapján az párt1-t azért illette a használati jog, mert társadalmi szervezetnek minősült, e jogosultsága személyhez kötött volt, amelynek engedményezését a Ptk. 328. § (2) bekezdésének első fordulata is kizárta.

[12] Az elsőfokú bíróság helytállóan jutott arra a megállapításra, hogy az alperest mint az ingatlan használóját használati díj fizetési kötelezettség terhelte. A felperes a módosított keresete és az azon alapuló marasztaló ítéleti döntés alapján 2002. április 1-től 2002. december 18-ig, majd a 2018. október 15-től 2019. október 2-ig terjedő időre kért az ingatlan használatáért használati díjat az alperestől. Azt az alperes maga sem vitatta, hogy 2002. évben, továbbá 2019. május 22. napjáig fennállt a használata az ingatlanon. Tény, hogy 2019. május 22. napján végrehajtás folytán az alperes kiköltözött az ingatlanból, azonban a felperes azon előadását az alperes nem cáfolta, hogy a felperes csupán 2019. október 2. napján került ténylegesen az ingatlan birtokába. Önmagában az, hogy az alperes elhagyta az ingatlant nem jelenti azt, hogy az ingatlannal a felperes ténylegesen is rendelkezhetett. Az, hogy az ingatlanban bútorokat hagyott hátra – azok tulajdonjogától függetlenül – az alperes terhére esik. Az ingatlan tényleges kiürítése az az időpont, amikor a felperes rendelkezési joga nem volt már akadályozott. Ezt az időpontot a felperes 2019. október 2. napjában jelölte meg, amely nem volt bizonyítékokkal megkérdőjelezett. Ezért 2018. október 15-től 2019. október 2. napjáig alappal érvényesítette a felperes a használati díj igényét.

[13] A fentiek kiemelésével az elsőfokú bíróság alappal állapította meg az alperes használati díj fizetési kötelezettségét. A felperes által érvényesített időszakra a használati díj mértéke, az ítélőtábla megítélése szerint a rendelkezésreálló adatok alapján nem volt kétséget kizáró módon megállapítható.

[14] Annak nem volt eljárásjogi akadálya, hogy a bíróság egy másik perben beszerzett szakértői véleményt értékeljen, mint bizonyítékot, azonban annak alapján nem volt egyértelműen megállapítható a jelen perben érvényesített használati díj megalapozott-e. A szakvélemény maga is különbséget tett az eredeti és a beruházás utáni állapot között. A szakértő1 féle szakvélemény a felújítás előtti állapot alapján határozott meg bérleti díjat, azonban ez jóval alacsonyabb összegű 2002. évre is, mint a 2000. évi felek közötti megállapodásban és a korábban a bérleti szerződésben megjelölt bérleti díj, amelyet az alperes teljesített is. Ennek oka azonban nem derül ki a szakvéleményből. szakértő2 szakvélemény az eredeti és a ráépítést követő állapot alapján is megállapította a használati díjat. Nem vitás, hogy az alperes korábban bérleti szerződéssel volt az ingatlan birtokában, és az alperes által is hivatkozott 2000. június 26-i megállapodás szerint az ingatlanba történt beruházásai részbeni elismeréseként bérbeszámítással élhetett. Ezen túlmenő beruházások is

felmerültek, amelyek tekintetében az alperes és a férje is követeléssel állt elő a tulajdonossal, illetve a tulajdonosi jogokat gyakorlóval szemben. A felperes által hivatkozott jogerős ítélet alapján sem volt megállapítható az ott és a jelen perben követelt beruházási ellenérték azonossága, illetve az, hogy azok mennyiben azonosak, figyelemmel arra, hogy maga az alperes sem tett erre kifejezett nyilatkozatot, azonban az általa állított beruházási értéket jóval meghaladja az általa megjelölt és a volt férje általi perben érvényesített igény összege, amely így feltételezi a kettő közötti, legalább részleges átfedést.

[15] A használati díj megállapításakor az alperes, illetve a férje által végzett, a felperes által is elismert beruházások által előállt, de el nem számolt, vagy elutasított értéknövekedésben megmutatkozó műszaki állapotot figyelmen kívül kell hagyni, az eredeti állapotot a bérbeszámítással megtérült beruházások eredményeként meghaladó műszaki állapothoz igazodó, reális használati díjra tarthat alappal igényt a felperes. Ezért az erre tekintettel megállapítható műszaki állapot alapján határozható meg a használati díj mértéke. Az el nem számolt beruházási munkákhoz igazodó műszaki állapot alapján maghatározott használati díj esetén ugyanis a felperes a felújítási, átépítési költségek elszámolása hiányában az említett munkáknak a használati díjra gyakorolt díjemelő hatása révén jogalap nélkül jutna a használati díj egy részéhez. Ezen túlmenően az elsőfokú bíróság helytállóan mutatott rá, hogy figyelemmel kell lenni az eredeti bérleti szerződésben kikötött bérleti díj összegére, az 1993. évi LXXVIII. tv. 20. § (1) bekezdésének rendelkezésére, az ingatlan bérleti piacon időközben bekövetkezett változásokra, amelyre a rendelkezésre álló szakvélemény is utalt és amely kihatott a díjakra. Mindezek feltárása után lehet a felperes által érvényesített használati díj megalapozottságára megállapítást tenni, illetve következtetést vonni a rendelkezésre álló szakvéleményekben rögzített használati díj alátámasztottságára. Mindezek felderítése további bizonyítást tesz szükségessé, amely a másodfokú eljárás kereteit meghaladta.

[16] A fentiek értelmében az ítélőtábla a Pp. 253. § (2) bekezdésre tekintettel a Pp. 213. § (2) bekezdés szerint részítéletet hozott, a viszontkeresetet elutasító ítéleti döntést a Pp. 253. § (2) bekezdés alapján helybenhagyta, míg a kereset vonatkozásában az ítéleti döntést a perköltség, valamint a feljegyzett kereseti illeték viselésre is kiterjedően a Pp. 252. § (3) bekezdés szerint hatályon kívül helyezte és ebben a keretben az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasította.

[17] A kereset tekintetében megismételt eljárásban szükséges felderíteni, hogy melyek azok az ingatlanba történt beruházások, amelyek bérbeszámítás útján vagy jogerős ítélet alapján megtérített a felperes, és ehhez képest nem az eredeti műszaki állapot, hanem az így megtérített beruházások alapján fennállt műszaki állapot alapján kell meghatározni a keresettel érvényesített időszakban a használati díj összegét, az eredetileg fizetett bérleti díjból kiindulva figyelemmel a felhívott jogszabályi rendelkezésre és egyéb, a szakvélemény által kifejtett piaci változásokra is.

[18] A fellebbezési eljárási költségről az elbírált rész vonatkozásában a Pp.78. § (1) bekezdés, míg a hatályon kívül helyezett rész vonatkozásában a Pp. 252. § (4) bekezdés szerint határozott a másodfokú bíróság. Az elbírált és a hatályon kívül helyezett rész

arányában határozta meg a perköltség összegét a kifejtett ügyvédi tevékenység mértékére is tekintettel a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés és 4/A. § (1) bekezdés értelmében. A hatályon kívül helyezett rész vonatkozásában az alperes oldalán felmerült a fellebbezési illeték arányos összege. A Pp. 83. § (1) bekezdésre is figyelemmel a beavatkozással az elbírált rész vonatkozásában külön költség felmerülte nem volt megállapítható, míg a hatályon kívül helyezett rész tekintetében a kifejtett ügyvédi tevékenység alapján mérlegeléssel határozta meg a felmerült költség összegét, amelynek viseléséről az elsőfokú bíróságnak kell határoznia.

Budapest, 2022. szeptember 13.

Dr. Németh László s.k.
a tanács elnöke

Dr. Merőtey Anikó s.k. Dr. Molnár Ágnes s.k.
előadó bíró bíró